مال السلم (قبل التفرق من مجلس العقد) استنبطه الشافعي رحمه الله تعالى من قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف أي فليعط قال لانه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلف قبل ان يفارق من أسلفه انتهى وحذرا ان يصير بيع دين بدين فيدخل تحت النهي أو ما في معنى القبض كما لو كان عند المسلم اليه أمانة أو عين مغصوبة فيجعلها رأس مال السلم فيصح لانه في معنى القبض لا ما في ذمته فان قبض بعض رأس مال السلم ثم افترقا بطل فيما لم يقبض (ولا يشترط ذكر مكان الوفاء) في عقد السلم لعدم ذكره في الحديث (لانه) أي الوفاء (يجب بمكان العقد) وشرطه فيه مؤكد (مالم يعقد ببرية ونحوها) كعلى جبل غير مسكون أو في دار حرب أو في سفينة (فيشترط) ذكر مكان الوفاء (ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه) لان الرهن انما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه فيكون في حكم المعوض والبدل عنه وكلاهما لا يجوز (وان تعذر حصوله) أي المسلم فيه أو بعضه بان لم يوجد (خير رب السلم) فيه (بين صبر) الى أن يوجد فيطالب به (أو فسخ ويرجع ان فسخ برأس ماله) ان كان موجودا بعينه (أو بدله ان تعذر) لتعذر رده أو عوضه مثل مثلي وقيمة متقوم (ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه) أي رب الدين قبضه من غير المدين (لم يلزم بقبوله)

(باب القرض)

هو في اللغة القطع وشرعا دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله قال في غاية المنتهى والصدقة أفضل منه (يصح) القرض (بكل عين يصح بيعها) من مكيل وموزون وغيره كالحيوان (الا بني آدم) الاختيار للقاضي لانه لم ينقل قرضهم (ويشترط علم قدره) أي المال المقرض بقدر معروف (ووصفه) كسائر عقود المعاوضات (و) يشترط (كون المقرض يصح تبرعه) لانه عقد على مال فلا يصح الا من جائز التصرف (ويتم العقد) أي عقد القرض (بالقبول) له (و يملك) المال المقرض (ويلزم) العقد (بالقبض) لانه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه كالهبة (فلا يملك المقرض استرجاعه) لانه قد لزم من جهته فلا يملك الرجوع فيه كالمبيع لكونه أزال ملكه عنه بعقد لازم من غير خيار (ويثبت له البدل حالا) لانه يوجب رد المثل في المثليات فأوجبه حالا كالاتلاف فعلى هذا لو أقرضه تفاريق ثم طالبه بها جملة كان له ذلك لان الجميع حال أشبه ما لو باعه بيوعا حالة متفرقة ثم طالبه بثمنها جملة (فان كان) المقرض (متقوما) كالكتب (ف) يرد (قيمته وقت القرض) لان قيمتها تختلف في الزمن اليسير باعتبار قلة الراغب وكثرته تنقص فيتضرر المقرض أو تزيد زيادة كثيرة فيتضرر المقترض (وان كان) المقرض (مثليا) مكيلا أو موزونا (ف) يرد (مثله) سواء زادت قيمته أي المثل عن وقت القرض أو نقصت (ما لم يكن) المقرض (معيبا أو فلوسا ونحوها) كالدراهم المكسرة (فيحرمها السلطان) ولو لم يتفق الناس على ترك المعاملة بها (فله القيمة) أي قيمة ما أقرضه (ويجوز شرط رهن وضمين فيه) أي في المقرض (ويجوز قرض الماء) حال كونه (كيلا) كغيره من المكيلات (و) يجوز قرض (الخبز) عدا (والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة) ولا جودة ولا شرطهما فان قصد الزيادة أو الجودة أو شرطهما حرم لانه يجر نفعا (وكل قرض جر نفعا حرام